

Actividad Práctica — Unidad 9

Responsabilidad civil y penal en sistemas informáticos

Introducción a la actividad

Esta actividad está pensada para que puedas aplicar los conceptos de la Unidad 9 a situaciones concretas del trabajo de un programador. No es una prueba de conocimiento legal: es un ejercicio para que empieces a pensar como alguien que entiende las consecuencias jurídicas de sus decisiones técnicas.

Vas a analizar cuatro situaciones del mundo real del desarrollo de software. Para cada una, tenés que responder las preguntas que se plantean y justificar tu respuesta. No hay respuestas únicas: lo que importa es el razonamiento.

- **Situación 1 — El sistema de facturación que falló**

Una empresa de servicios de limpieza te contrató para desarrollar un sistema de facturación automatizada. El sistema estuvo funcionando bien durante tres meses, hasta que una actualización que realizaste introdujo un error en el cálculo del IVA: durante dos semanas el sistema cobró de menos a todos los clientes. La empresa tuvo que asumir la diferencia (aproximadamente \$850.000) y además recibió una intimación de la AFIP por inconsistencias en su facturación.

La empresa te exige que te hagas cargo del perjuicio. Vos argumentás que el error fue producto de una actualización de urgencia que el cliente te pidió hacer sin darte tiempo suficiente para testear.

Preguntas:

1. ¿Qué tipo de responsabilidad está en juego (civil/penal, contractual/extracontractual)? ¿Por qué?
2. ¿Qué elementos necesitarías probar para defenderte como desarrollador?
3. ¿Qué deberías haber hecho antes de implementar la actualización para protegerte jurídicamente?
4. ¿Qué cláusula en el contrato original habría ayudado a resolver esta situación de forma más clara?

- **Situación 2 — El acceso "sin querer" al servidor**

Estás haciendo una auditoría de seguridad para un cliente. Durante la auditoría, encontrás que el servidor de la empresa vecina (que comparte edificio y red WiFi) tiene una vulnerabilidad que te permite acceder sin contraseña a su base de datos. Por curiosidad, entrás y ves que tienen información de más de 10.000 clientes con datos personales y números de tarjeta de crédito. Salís sin modificar nada y le avisás a tu cliente, que no sabe qué hacer con esa información.

Preguntas:

5. ¿Cometiste algún delito? ¿Cuál? Justificá con referencia a la Ley 26.388.
6. ¿Qué deberías hacer en esta situación para actuar correctamente desde el punto de vista jurídico?
7. ¿Qué riesgos corre la empresa que tiene esa base de datos expuesta, según la Ley 25.326?

8. ¿Cambia algo jurídicamente el hecho de que no modificaste ni te llevaste nada?

- **Situación 3 — La app que se cayó en el peor momento**

Desarrollaste y operás una app de delivery para un pequeño restaurante. Tenés un contrato de \$15.000 mensuales por mantenimiento y hosting. Un sábado a la noche (el momento de mayor demanda) la app estuvo caída durante 4 horas por un error en el servidor de hosting que usás. El restaurante perdió pedidos por aproximadamente \$120.000 según sus cálculos, y algunos clientes enojados publicaron críticas negativas en Google Maps.

El restaurante te reclama el pago de esos \$120.000 como daño emergente y lucro cesante, más una suma por el daño a su reputación.

Preguntas:

9. ¿Tenés responsabilidad por la caída si fue culpa del proveedor de hosting? ¿Podés transferirle el reclamo?
10. ¿Qué tipos de daños está reclamando el restaurante? ¿Son todos reclamables legalmente?
11. ¿Un SLA bien redactado en tu contrato hubiese limitado tu exposición? ¿Cómo?
12. ¿Qué medidas técnicas preventivas podrían haber evitado o reducido el impacto de esta situación?

- **Situación 4 — El empleado que se llevó la base de datos**

Trabajás como líder técnico en una startup de salud que maneja datos de pacientes. Un empleado del equipo de desarrollo —que acaba de renunciar con mal clima— descargó antes de irse la base de datos completa de pacientes (nombres, diagnósticos, medicación) en su computadora personal. La empresa lo descubrió una semana después cuando detectó el acceso en los logs del sistema.

Preguntas:

13. ¿Qué delitos pudo haber cometido el ex empleado? Menciona los artículos del Código Penal que aplican.
14. ¿Qué responsabilidad puede tener la empresa (y vos como líder técnico) por no haber implementado controles que impidieran esa descarga?
15. ¿Qué obligaciones tiene la empresa respecto de los pacientes cuyos datos fueron comprometidos, según la Ley 25.326?
16. ¿Qué medidas técnicas y contractuales deberían haber existido para prevenir esta situación?